

1505308-37.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151074/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 12018519 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 342/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2151074 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1505308-37.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151074/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 12018519 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 342/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2151074 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE BITAZI

Data da Audiência:

13/06/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 13/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1505308-37.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) BRUNO HENRIQUE BITAZI. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Emerson Augusto Varoto. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Murilo

Ricardo e Maxwell Roberto. A Defesa desistiu da oitiva da testemunha Fernanda. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. BRUNO HENRIQUE BITAZI, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 22 de julho de 2020, às 16h15min, na Rua Caiçara, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 22 (vinte e dois) "eppendorf's" de "crack", com peso líquido de 2,27 gramas, e 07 (sete) invólucros de maconha, com peso líquido de 5,45 gramas, drogas essas que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e a quantia em dinheiro de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas, provenientes do tráfico de drogas, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 08, laudo de constatação às fls. 10/12 e exame toxicológico às fls. 64/66. Segundo se apurou, na data do ocorrido, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o denunciado a pé em conversação com o condutor de um veículo, em atitude suspeita. Ao notar a presença da guarnição policial, o condutor do veículo conseguiu se evadir do local e não foi identificado. Na sequência, o denunciado foi abordado e com ele havia 22 (vinte e dois) "eppendorf's" de "crack", 07 (sete) invólucros de maconha e o valor em dinheiro de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), proveniente da mercancia ilícita. As drogas estavam embaladas em porções individualizadas e destinavam-se a venda. Para os policiais militares, o denunciado assumiu a propriedade das drogas, todavia, na Delegacia de Polícia, preferiu exercer seu direito de permanecer em silêncio. Ante o exposto, denuncio BRUNO HENRIQUE BITAZI como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e requeiro que seja intimado para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se o acusado para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogado, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06, decretando-se, ainda, o perdimento do dinheiro apreendido (art. 63, inciso I e §1º, da Lei de Drogas)." O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 38/40). O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 133/135. A denúncia de págs. 111/112 foi recebida em 17/01/2022 (págs. 139/141) Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a Nobre Defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 08 e dos laudos periciais de págs. 10/12 e 64/65, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu que, pelo fato de se encontrar em dificuldades financeiras, realmente estava de posse das drogas descritas na denúncia para fins de venda a terceiros. Também admitiu a posse do dinheiro apreendido. Além disso, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito disseram ter encontrado o acusado de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado se encontrasse praticando o comércio ilícito de drogas na ocasião descrita na denúncia. Correta, deste modo, a capitulação legal do delito prevista na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base

em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, mínima legal. Na segunda fase não há circunstâncias a serem consideradas. A atenuante genérica da confissão espontânea não pode ser reconhecida na segunda fase, pois em tal fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal. Na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado é primário e não havendo comprovação de que ele se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organizações criminosas, reduzo a pena em 1/2 (metade), para torná-la definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, redução compatível diante do alto poder lesivo de uma das substâncias apreendidas ("crack") e também diante da razoável quantidade de droga encontrada. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, compatível diante do alto poder lesivo do "crack" apreendido e da razoável quantidade de droga encontrada em poder do acusado. Pelos mesmos motivos (natureza lesiva e razoável quantidade de droga apreendida), nego ao acusado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Em se tratando de tráfico privilegiado, o delito não pode mais ser equiparado a hediondo, consoante decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, julgado em 23/06/2016, conforme disponibilizado no site da Suprema Corte em data de 27/06/2016). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado BRUNO HENRIQUE BITAZI, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade porque ele permaneceu solto durante toda a instrução processual, não se justificando a decretação da custódia provisória nesta fase. Já houve autorização para a destruição das drogas (pág. 39). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão em regime semiaberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.